

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 47/2532

นาง จินตนา เพ็ง คุ่ม
องค์การ ทอผ้า

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 12, มาตรา 13

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน

พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 2

ตามข้อบังคับของจำเลยผู้เป็นนายจ้างว่าด้วยกองทุนบำเหน็จกำหนดว่า 'พนักงาน' หมายถึง พนักงานประจำตามอัตรากำลังขององค์การทอผ้า และ 'อายุการทำงาน' หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่พนักงานเข้าประจำทำงานจน ถึงวันพ้นตำแหน่ง เมื่อปรากฏว่าจำเลยได้บรรจุโจทก์เป็นนักเรียนอบรมโดยได้รับเบี้ยเลี้ยงในระหว่างเป็นนักเรียนอบรมตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2512 และโจทก์ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำรายวันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2517 ดังนั้นโจทก์จึงมีฐานะเป็นพนักงานตามข้อบังคับดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2517 ก่อนหน้านี้โจทก์ยังมิได้เป็นพนักงานประจำของจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิในระยะเวลาระหว่างที่เป็นนักเรียนอบรมมารวมคำนวณเงินบำเหน็จได้

ในการคำนวณเงินบำเหน็จ ข้อยับคัของจำเลยมิได้กำหนดว่าค่าจ้างเดือนสุดท้ายของพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างกี่วัน เพียงแต่ให้จ่ายเป็นจำนวนเท่ากับเงินเดือน หรือค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีของอายุการทำงานเท่านั้น จึงต้องถือจำนวนค่าจ้างที่ได้รับจริง เมื่อปรากฏว่าโจทก์ทำงานเดือนละ 23 วัน แม้ระเบียบใหม่ของจำเลยจะระบุให้คิดเดือนหนึ่ง 26 วัน แต่ก็เป็นเรื่องที่จำเลยออกใช้บังคับสำหรับพนักงานใหม่ที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่ 1

สิงหาคม 2519 โดยเฉพาะโดยจำเลยมีสิทธิที่จะกำหนดเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสำหรับพนักงานใหม่ได้หาใช่จำเลยตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับโจทก์ไม่โจทก์จึงมีสิทธิคำนวณค่าจ้างรายวันโดยคิดได้เพียงจำนวน 23 วันเป็นหนึ่งเดือนเท่านั้น

จำเลยจ่ายค่าครองชีพให้แก่โจทก์เดือนละ 400 บาท เป็นจำนวนแน่นอน ค่าครองชีพจึงเป็นเงินที่จำเลยจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานของพนักงานเช่นเดียวกับค่าจ้างเมื่อข้อบังคับของจำเลยไม่ได้ยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งว่าค่าจ้างไม่รวมถึงค่าครองชีพ ค่าครองชีพจึงเป็นค่าจ้างซึ่งต้องนำมารวมเป็นฐานคำนวณเงินบำเหน็จให้โจทก์ด้วย.
(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายบำเหน็จจำนวน 57,494 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงานจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า เดิมโจทก์เป็นนักเรียนอบรมซึ่งในระหว่างอบรมโจทก์ยังไม่ได้รับค่าจ้าง โจทก์จึงยังไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยจำเลยได้จ้างโจทก์ทำงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2517 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 กำหนดให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายวันประเภทที่ทำงานมีวันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วันให้คิดค่าจ้าง 23 วันเป็นค่าจ้าง 1 เดือน โจทก์จึงมีสิทธิได้รับบำเหน็จเพียง 32,522 บาท ส่วนค่าครองชีพไม่ใช่ค่าจ้างที่โจทก์จะนำมาคำนวณเงินบำเหน็จ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 38,122 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อแรกมีว่า โจทก์มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ โดยต้องนำระยะเวลาในการเป็นนักเรียนอบรมมารวมคำนวณด้วยหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว ตามข้อบังคับองค์การทอผ้าว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ พ.ศ. 2521 ข้อ 3.2 กำหนดว่า "พนักงาน" หมายความว่า ผู้อำนวยการและพนักงานประจำตามอัตรากำลังขององค์การทอผ้า และ ข้อ 3.5 กำหนดว่า "อายุการทำงาน" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่พนักงานเข้าประจำทำงานในองค์การทอผ้า และได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจนถึงวันพ้นตำแหน่ง หักด้วยระยะเวลาที่ผู้นั้นลาหรือต้องพักงานโดยมิได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง สำหรับระยะเวลาที่ลาหรือต้องพักงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่เต็มนั้น ให้หักตามส่วนแห่งเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับไม่เต็มนั้น ฯลฯ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยได้บรรจุโจทก์เป็นนักเรียนอบรมโดยได้รับเบี้ยเลี้ยงในระหว่างเป็นนักเรียนอบรม ตามระเบียบว่าด้วยการรับนักเรียนอบรมคนงานชั่วคราวและการลาของเสมียน ช่าง คนงานข้อ 3 ตามคำสั่งองค์การทอผ้า ที่ 241/6130 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2512 โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 5 บาท และโจทก์ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำรายวัน ฝ่ายทอผ้า โรงงานพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2517 ตามคำสั่งองค์การทอผ้า ที่ 175/5092 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2518 ดังนั้น โจทก์จึงมีฐานะเป็นพนักงานตามข้อบังคับองค์การทอผ้า ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ พ.ศ. 2521 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2517 ก่อนหน้านี้โจทก์ยังมิได้เป็นพนักงานประจำของจำเลยโจทก์จึงไม่มีสิทธินำระยะเวลาระหว่างที่เป็นนักเรียนอบรมมารวมคำนวณเงินบำเหน็จได้

ปัญหาต่อไปมีว่า ในการคำนวณเงินเดือนหรือค่าจ้างสำหรับพนักงานรายวันนั้น โจทก์มีสิทธิที่จะให้คำนวณเป็นจำนวนเดือนละ 26 วันหรือไม่ เห็นว่า ข้อบังคับองค์การทอผ้า ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ พ.ศ. 2521 ข้อ 8.5 กำหนดการจ่ายเงินบำเหน็จไว้ว่า "พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันเกินกว่า 6 ปีขึ้นไป จ่ายให้มีจำนวนเท่ากับเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีของอายุการทำงาน" แต่ข้อบังคับดังกล่าวมิได้กำหนดว่าค่าจ้างเดือนสุดท้ายของพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันนั้น เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างกี่วัน ดังนั้น การคำนวณค่าจ้างเดือนสุดท้ายของพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันเช่นโจทก์ จึงต้องถือจำนวนค่าจ้างที่ได้รับจริง ซึ่งโจทก์แถลงรับว่าโจทก์ทำงานเดือนละยี่สิบสามวัน ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ตามระเบียบองค์การทอผ้าว่า ด้วยการบรรจุพนักงานและการกำหนดชั้นอัตราเงินเดือนของพนักงานเข้าใหม่และการปรับอัตราพนักงานประจำรายวันเข้าในอัตรารายเดือน พ.ศ. 2519 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2519 เอกสารหมาย จ.1 ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ให้คิดเดือนหนึ่ง 26 วันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่เป็นคุณแก่โจทก์ ย่อมมีผลต่อโจทก์ด้วยนั้น เห็นว่าระเบียบองค์การทอผ้าเอกสารหมาย จ.1 เป็นเรื่องที่จำเลยออกใช้บังคับสำหรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2519 เป็นต้นไปซึ่งเป็นพนักงานใหม่ของจำเลยโดยเฉพาะ โดยจำเลยมีสิทธิที่จะกำหนดเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสำหรับพนักงานใหม่ได้ กรณีหาใช่เป็นเรื่องที่จำเลยตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกับโจทก์ไม่ ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิคำนวณค่าจ้างรายวันโดยคิดเพียงจำนวนยี่สิบสามวันเป็นหนึ่งเดือนเท่านั้น

สำหรับปัญหาตามข้ออุทธรณ์ของจำเลยมีว่า ค่าครองชีพเป็นค่าจ้างที่จะนำมาคำนวณเป็นเงินบำเหน็จด้วยหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่าค่าครองชีพมิใช่เงินที่จำเลยจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในลักษณะค่าจ้างหรือเงินเดือน แต่เป็นเงินที่จ่ายเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงานผู้มีรายได้น้อย ค่าครองชีพจึงเป็นเงินประเภทอื่นตามข้อบังคับองค์การทอผ้า ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ พ.ศ. 2521 ซึ่งจะนำ

มารวมกับค่าจ้างเพื่อคำนวณเงินบำเหน็จไม่ได้ พิจารณาแล้ว ตามบังคับองค์การทอผ้า ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ พ.ศ. 2521 ข้อ 3.4 ให้คำจำกัดความของค่าจ้างไว้ว่า หมายความว่า เงินที่องค์การทอผ้าจ่ายให้แก่พนักงานประจำเพื่อตอบแทนการทำงานของพนักงานประจำเป็นรายวันรวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบด้วย แต่ไม่รวมเงินตอบแทนในลักษณะค่าล่วงเวลา โบนัส เบี้ยเลี้ยง เบี้ยกรรมการหรือประโยชน์อย่างอื่น ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยจ่ายค่าครองชีพให้แก่โจทก์เดือนละ 400 บาท เป็นจำนวนแน่นอน ค่าครองชีพจึงเป็นเงินที่จำเลยจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานของพนักงานเช่นเดียวกับค่าจ้างตามคำจำกัดความดังกล่าวเมื่อข้อบังคับของจำเลย ข้อ 3.4 ไม่ได้กำหนด ยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งว่าค่าจ้างไม่รวมถึงค่าครองชีพ ค่าครองชีพจึงเป็นค่าจ้างซึ่งต้องนำมารวมเป็นฐานคำนวณเงินบำเหน็จให้โจทก์ด้วย..."

พิพากษายืน

(มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาถะพินธุ-ศักดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ปัญหาแรกที่ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ในคดีนี้เป็นเรื่องการนับระยะเวลา หรือ "อายุการทำงาน" เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จตามข้อบังคับขององค์การทอผ้าจำเลย ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะกิจการแห่งนี้เท่านั้น ไม่อาจนำไปพิจารณาในสถานประกอบการอื่น

ซึ่งมีข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างกันได้ และไม่อาจนำไปพิจารณาในการนับอายุงาน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณระยะเวลาเพื่อให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายแรงงาน ด้วย ในแง่ของกฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานนั้น การนับระยะเวลาทำงานของลูกจ้างเพื่อพิจารณาว่าลูกจ้างนั้นมีสิทธิต่าง ๆ เช่น มี สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีหรือไม่ ฯลฯ นั้นจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน เป็นต้นไป ไม่ว่าจะเป็นเริ่มเข้าทำงานในฐานะลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทดลองงาน หรือ ลูกจ้างประเภทใดและไม่ว่าต่อมาจะมีการบรรจุหรือเปลี่ยนแปลงเป็นลูกจ้างประจำ หรือไม่ก็ตาม คงนับเวลาทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิตามที่กฎหมาย กำหนด สำหรับกรณีตามคดีนี้ ในแง่ของกฎหมายแรงงาน แม้โจทก์จะเป็นนักเรียน อบรม แต่ก็ต้องทำงานให้แก่จำเลยและได้รับค่าตอบแทนในการทำงาน (ซึ่งเรียกว่า "เบี้ยเลี้ยง") โจทก์จึงมีฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลยตั้งแต่วันแรกของการบรรจุเป็น นักเรียนอบรมตลอดมา การนับอายุการทำงานเพื่อสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายแรงงาน จะต้องนับระยะเวลาในระหว่างเป็นนักเรียนอบรมด้วย คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกร้องสิทธิ ตามข้อบังคับของจำเลย ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวกำหนดการนับ "อายุการทำงาน" ไว้ชัดแจ้งแล้ว จึงต้องพิจารณาไปตามข้อกำหนดนั้น จะนำการนับอายุการทำงานตาม กฎหมายแรงงานดังกล่าวข้างต้นมาใช้หรือเทียบเคียงมิได้และจะอ้างว่าข้อบังคับดัง กล่าวไม่เป็นธรรมก็ไม่ถนัดนัก การนับอายุงานเพื่อสิทธิอันใด จำต้องพิจารณาถึงข้อ กำหนดหรือบทบัญญัติอันเป็นฐานที่ตั้งของสิทธินั้นเป็นสำคัญ 2. สำหรับปัญหาทั้ง สองเรื่อง การคำนวณค่าจ้างรายวันเป็นค่าจ้างต่อเดือนเพื่อคำนวณเงินบำเหน็จตาม ข้อบังคับของจำเลยก็เช่นเดียวกันกับปัญหาแรก กล่าวคือ ต้องพิจารณาข้อบังคับของ จำเลย อันเป็นฐานที่ตั้งแห่งสิทธิในการรับเงินบำเหน็จเป็นสำคัญเมื่อไม่ปรากฏว่าข้อ บังคับของจำเลยมีหลักเกณฑ์การคำนวณค่าจ้างรายวันเป็นค่าจ้างต่อเดือน ก็จำต้อง ถือค่าจ้างที่ได้รับจริงทั้งเดือนเป็นหลัก เมื่อโจทก์ยอมรับว่าทำงานเดือนละ 23 วัน การคำนวณจึงต้องถือค่าจ้าง 23 วัน เป็นค่าจ้างต่อเดือนเพื่อคำนวณเงินบำเหน็จดัง

กล่าว อย่างไรก็ตาม ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยมีสิทธิที่จะกำหนด(ออกระเบียบใหม่ให้คิดเดือนหนึ่ง 26 วัน) เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสำหรับพนักงานใหม่ได้นั้น มีข้อน่าคิดว่า หลักกฎหมายข้อนี้จะกระทบกระเทือนต่อแนวคิดทางด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ถือกันและหวังกันไว้ว่า "สภาพการจ้างของพนักงานในแต่ละสถานประกอบการจะต้อง มีอยู่เพียงหนึ่งเดียว" หรือไม่ เพราะแนวคิดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ไม่มีปัญหาการแบ่งแยก และไม่มีปัญหายื่นข้อเรียกร้องขอให้นายจ้างปรับสภาพ การจ้างให้เป็นอย่างเดียวกัน การกำหนดให้พนักงานใหม่มีสภาพการจ้างแตกต่างจากพนักงานเก่าย่อมไม่เป็น ผลดีต่อขวัญ กำลังใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเลย ข้อที่น่าคิดในคดีนี้ก็คือ โดยทั่วไปพนักงานใหม่น่าจะมีสิทธิประโยชน์ด้อยกว่าพนักงานเก่าแต่กลับเป็นว่าพนักงานเก่ามีสิทธิประโยชน์ด้อยกว่าพนักงานใหม่ สถานประกอบการทั้งหลายที่มีข้อบังคับในลักษณะนี้น่าที่จะต้องรีบทบทวนและแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ให้ความรู้สึกแบ่งแยกหรือไม่สู่เป็นธรรมทำนองนี้เสีย เกษมสันต์ วิลาวรรณ